

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Visión del Litoral S.A.S.

Capítulos clave del RIT

1. Proceso Disciplinario

2. Deberes y Obligaciones de la Empresa y los Trabajadores

3. No Discriminación

01

Proceso Disciplinario

Capítulo XX — Arts. 99 a 107 RIT

Legalidad

Solo sanciones previstas en el RIT, pactos colectivos o contrato.

Tipicidad

La conducta debe estar descrita como falta leve o grave.

Proporcionalidad

Sanción acorde a gravedad, antecedentes y circunstancias.

Debido Proceso

Escucha al trabajador + descargos + evaluación de pruebas.

Non bis in idem

Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho.

Favorabilidad

En caso de duda, se prefiere la interpretación más favorable al trabajador.

◆ Faltas Leves (Art. 101)

- Impuntualidad injustificada sin perjuicio grave
- Incumplimiento leve de obligaciones contractuales
- Descuido no intencional de equipos o herramientas
- Desacato a instrucciones sobre aspectos formales
- Desorden en el área o puesto de trabajo
- Uso inadecuado de celular/redes durante la jornada

Sanciones Aplicables

Llamado de atención escrito

Con procedimiento de descargos previo

Memorando

Requiere audiencia de descargos (Art. 103)

Multa

Máx. 5 días de salario por período (Art. 113 CST)

Suspensión sin pago

Máx. 8 días (1ª vez) / 2 meses en reincidencia

1. Inasistencia injustificada durante la jornada completa
2. Pérdida, daño o disposición indebida de dotación/EPP
3. Violación grave de obligaciones legales o contractuales
4. Reincidencia en faltas leves ya sancionadas
5. Acoso laboral o sexual (Ley 1010/2006 y Ley 2365/2024)
6. Agresión física, verbal o psicológica

7. Presentarse en estado de embriaguez o bajo psicoactivos
8. Sustracción o apropiación indebida de bienes
9. Revelación de información confidencial sin autorización
10. Falsedad, fraude o alteración de registros
11. Uso indebido de sistemas informáticos de la empresa
12. Incumplimiento grave de normas SST

⚠ Pueden constituir justa causa de terminación del contrato (Art. 62 CST)

1

Comunicación escrita de apertura

Hechos claros, calificación provisional de la falta

2

Traslado de pruebas

Todas las pruebas al trabajador antes de la audiencia

3

Plazo mínimo 5 días hábiles

Para preparar defensa desde traslado de pruebas

4

Audiencia de descargos

Derecho a ser oído, aportar pruebas, 2 testigos compañeros

5

Decisión motivada y proporcional

Escrita, con hechos probados y sanción justificada

6

Recursos: reposición y apelación

5 días hábiles para reposición; apelación a Gerencia General

Principio de inmediatez: iniciar proceso dentro de los 2 meses siguientes al conocimiento de la falta.

02

Deberes y Obligaciones

Capítulos XIII, XVI y XVII — Arts. 84, 87, 88, 89 y 90 RIT

- Suministrar instrumentos adecuados y materias primas para la labor
- Proveer locales apropiados y elementos de protección contra accidentes y enfermedades profesionales
- Prestar primeros auxilios inmediatos ante accidente o enfermedad
- Pagar la remuneración pactada en condiciones, períodos y lugares convenidos
- Guardar absoluto respeto a la dignidad, creencias y sentimientos del trabajador

- Conceder licencias en los términos del Capítulo X del RIT
- Entregar certificación del tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado al finalizar el contrato
- Pagar gastos razonables de transporte si el trabajador cambió de residencia por razones laborales
- Cumplir el RIT y mantener en la empresa el orden, la moralidad y el respeto a la ley

- Realizar personalmente la labor en los términos estipulados
- No comunicar a terceros información reservada de la empresa
- Conservar y restituir en buen estado los equipos, instrumentos y útiles
- Guardar rigurosamente la moral en relaciones con superiores y compañeros
- Comunicar oportunamente observaciones que eviten daños o perjuicios
- Prestar colaboración en caso de siniestro o riesgos inminentes

- Observar medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico o autoridades
- Observar instrucciones preventivas de accidentes y enfermedades profesionales
- Registrar domicilio y dirección en la empresa; avisar cambios oportunamente
- Cumplir horario establecido según programación señalada por la empresa
- Cumplir el Código de Ética de la empresa recibido en inducción

 Prohibiciones para la Empresa

- Deducir o retener salarios sin autorización escrita del trabajador o mandamiento judicial
- Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para admitirlo
- Obligar a comprar en tiendas o proveedurías de la empresa
- Limitar o presionar el ejercicio del derecho de asociación sindical
- Imponer obligaciones religiosas o políticas, o impedir el sufragio

 Prohibiciones para los Trabajadores

- Sustraer útiles, materia prima, productos, dinero sin permiso del empleador
- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo efectos de narcóticos
- Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo (salvo celadores con autorización)
- Faltar al trabajo sin justa causa o sin permiso de la empresa
- Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo o promover paros
- Hacer colectas, rifas o propaganda en los lugares de trabajo
- Coartar la libertad de afiliación o no a un sindicato
- Usar equipos de la empresa en objetivos distintos al trabajo contratado

Respeto y subordinación

Acatar a superiores y compañeros en relaciones personales y laborales.

Buena conducta

Obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplinario.

Observaciones por conducto regular

Reclamos de manera fundada, comedida y respetuosa al superior.

Acatar órdenes e instrucciones

Aceptar correcciones con la intención de encaminar el trabajo.

Armonía e inteligencia

Procurar completa armonía con superiores y compañeros en labores.

Honradez y buena voluntad

Ejecutar los trabajos de la mejor manera posible.

Veracidad

Ser verídico en todo caso ante la empresa.

Medidas de seguridad

Observar las precauciones para el manejo de máquinas e instrumentos.

03

No Discriminación

Capítulo XVII — Art. 91 RIT · Ley 1482/2011 · Ley 2466/2025

La empresa garantiza a todos los trabajadores el derecho a la igualdad de trato y oportunidades, prohibiendo expresamente cualquier forma de discriminación directa o indirecta.

Causales de discriminación prohibidas

- Género
- Identidad y orientación sexual
- Estado civil
- Edad
- Discapacidad
- Raza / Etnia
- Religión
- Ideología política
- Condición social
- Origen nacional o familiar

La empresa se compromete a:

1

Implementar políticas de inclusión y respeto a la diversidad organizacional

2

Garantizar igualdad en selección, promoción, capacitación y remuneración

3

Adoptar medidas de prevención y atención frente a actos de discriminación o acoso

4

Promover participación equitativa de mujeres, personas con discapacidad y grupos étnicos

Constitución Política

Art. 13 — Igualdad ante la ley. Art. 53 — Principios mínimos del trabajo.

Ley 1482 de 2011

Penaliza actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, ideología, origen, identidad sexual o discapacidad.

Ley 1010 de 2006

Acoso laboral: prevención, corrección y sanción de conductas que atenten contra la dignidad del trabajador.

Ley 1257 de 2008

Normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer.

Ley 2466 de 2025

Reforma laboral. Refuerza la igualdad de oportunidades y el debido proceso disciplinario frente a actos discriminatorios.

Convenios OIT

Convenio 111 (Discriminación en empleo), Convenio 100 (Igualdad de remuneración), Convenio 190 (Violencia y acoso).

⚠ El incumplimiento por parte de cualquier trabajador o directivo se califica como **FALTA GRAVE** con sanción disciplinaria y posibles acciones legales.

Resumen de Capítulos

01

Proceso Disciplinario

6 principios · faltas leves y graves · procedimiento de 6 pasos (Art. 103, Ley 2466/2025)

02

Deberes y Obligaciones

9 obligaciones empresa · 12 obligaciones trabajador · 8 deberes generales · 13 prohibiciones

03

Uso de Cámaras y Audios

Privacidad en teletrabajo · confidencialidad · Habeas Data · derechos del trabajador

04

No Discriminación

10 causales prohibidas · 4 compromisos empresa · 6 normas aplicables · falta grave por incumplimiento